

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov, a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov

Číslo zmluvy u zhotoviteľa: 6/2025

Objednávateľ:	Obec Podhorany
Sídlo:	Podhorany 114, 059 93 Bušovce
Zastúpený:	Jozef Oračko, starosta obce
IČO:	00326461
DIČ:	2020697250
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN:	SK 72 5600 0000 0081 0711 3001

a

Zhotoviteľ:	MD4real s.r.o.
Sídlo:	ul Malá 2944, 022 01 Čadca
Zapísaný v:	v Obchodnom registri OS Žilina Oddiel: Sro, Vložka číslo: 71883/L
Zastúpený:	Miroslav Poláček, konateľ
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných:	Miroslav Poláček, konateľ
vo veciach technických:	Miroslav Poláček, konateľ
IČO:	52247694
DIČ:	2120975065
IČ DPH:	SK2120975065
Bankové spojenie:	ČSOB, a.s.
IBAN:	SK50 7500 0000 0040 2689 3618

Preambula

Zhotoviteľ je úspešným uchádzačom v podlimitnej zákazke s názvom: **Komplexná sanácia nelegálnej skládky odpadov a revitalizácia prírodného prostredia Podhorany**. Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je výsledok verejného obstarávania. Zákazka je realizovaná v rámci projektu: Komplexná sanácia nelegálnej skládky odpadov a revitalizácia prírodného prostredia obce Podhorany, **Kód projektu: 401202B043**, Výzva - kód Výzvy: PSK-UV-006-2024-DV-EFRR.

I. Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je záväzok Zhotoviteľa riadne a včas a v požadovanej kvalite vykonať dielo **Komplexná sanácia nelegálnej skládky odpadov a revitalizácia prírodného prostredia Podhorany** podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy a taktiež záväzok Zhotoviteľa dodať Objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve.
3. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje

Komplexná sanácia nelegálnej skládky odpadov a revitalizácia prírodného prostredia Podhorany
s takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii diela potrebné.

II. Cena za dielo a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo je stanovená dohodou na základe výsledku verejného obstarávania a v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:

Celková cena za predmet zmluvy bez DPH **82 542,30 €**

DPH **18 984,73 €**

Celková cena za predmet zmluvy s DPH **101 527,03 €**

Slovom: **jednostojedentisíc päťstodvadsaťsedem** EUR

Zmluvné strany prehlasujú, že takto stanovená cena je záväzná pre obidve zmluvné strany a sú v nej zahrnuté a zohľadnené všetky vynaložené náklady zhotoviteľa priamo súvisiace s realizáciou diela.

2. Objednávateľ je povinný za vykonanie a prevzatie diela zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
3. Fakturovať je možné za vykonané stavebné práce ako celok po protokolárnom prebratí stavebných prác Objednávateľom.
4. Zhotoviteľ vystaví faktúru za vykonané stavebné práce. Splatnosť faktúry je do 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi, a to po prevzatí vykonaných stavebných prác. Súčasťou faktúry bude obojstranne potvrdený doklad o vykonaní prác.
5. Preddavok na realizáciu stavebných prác zo strany Objednávateľa poskytovaný nebude.
6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov, alebo k nej nebudú priložené doklady dohodnuté zmluvnými stranami, je objednávateľ oprávnený túto vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade začne nová lehota splatnosti plynúť po doručení opravenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi.

III. Čas a miesto plnenia

1. Miestom plnenia je obec Podhorany. Nelegálne uložený odpad sa nachádza v obci Podhorany za rómškymi bytovkami na parc. č. 8876/1 - ostatná plocha o výmere 16 806 m², k.ú. Podhorany. V časti rómskej osady na parc. č. 8918/1 - ostatná plocha o výmere 7 513 m², k.ú. Podhorany.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy do **60 dní** odo dňa prevzatia staveniska. Dielo sa začne realizovať dňom odovzdania staveniska Zhotoviteľovi.
3. V prípade, ak počas realizácie diela dôjde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať dielo v súlade s technickou dokumentáciou a cenovou ponukou je Zhotoviteľ povinný práce na diele zastaviť a na tieto skutočnosti písomne upozorniť objednávateľa hneď ako ich zistil. Objednávateľ je povinný do piatich (5) pracovných dní rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonávaní diela.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami, pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.
2. Práva a povinnosti Objednávateľa:

- a) Objednávateľ je povinný bezodkladne informovať Zhotoviteľa o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré môžu brániť Zhotoviteľovi riadne plniť predmet Zmluvy.
- b) Objednávateľ je tiež povinný informovať Zhotoviteľa s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy.
- c) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl. II., bod 1.
- d) Zmeny oproti technickej dokumentácii a priloženému rozpočtu môže nariadiť len Objednávateľ a to písomnou formou.

3. Práva a povinnosti Zhotoviteľa:

- a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
- b) Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce.
- c) Ak počas realizácie prác zhotoviteľ odkryje archeologické nálezy, je zhotoviteľ povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo archeologickým ústavom
- d) Zhotoviteľ je povinný, v prípade potreby, zabezpečiť osadenie dočasného dopravného značenia vopred odsúhlaseného s príslušným dopravným inšpektorátom a príslušným správnym orgánom.
- e) Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj vzniknutých tretím osobám a na veciach pri realizácii prác, ktoré vykonáva Zhotoviteľ, bez ohľadu na to, či tieto boli vykonávané jeho zamestnancami alebo ním poverenými osobami alebo jeho dodávateľmi. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú, alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni tak, že uvedie poškodenú časť diela do pôvodného stavu, alebo zaplatí náhradu škody v plnej výške. Náhradu škody je Objednávateľ oprávnený jednostranne si odpočítať z čiastky fakturovanej Zhotoviteľom.
- f) Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky pokyny Objednávateľa a konať presne a dôsledne podľa jeho pokynov. Toto platí pre všetky záležitosti, ktoré sa dotýkajú výkonov Zhotoviteľa, bez ohľadu na to či sú v tejto zmluve uvedené alebo nie sú.
- g) Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť len personál, ktorý má požadovanú kvalifikáciu, ktorý vykonáva potrebné práce podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a je dostatočne vybavený vhodnými bezporuchovými prístrojmi.
- h) Od začatia svojich výkonov až po ich prevzatie Objednávateľom znáša zodpovednosť za ich ochranu Zhotoviteľ. V prípade poškodenia, straty, alebo zničenia už vykonaných prác a dodaných materiálov pred ich prevzatím, je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť na vlastné náklady tak, aby boli pri odovzdaní a prevzatí diela v bezchybnom stave a v úplnom súlade so zmluvnými podmienkami a nariadeniami Objednávateľa.
- i) V prípadoch, v ktorých sa dá nepochybne určiť pôvodca škôd na vykonaných prácach zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť a vyúčtovať tým vzniknuté náklady pôvodcovi škôd.
- j) Výzvy Zhotoviteľa na spolupôsobenie Objednávateľa pri realizácii diela bude Zhotoviteľ uplatňovať písomne prostredníctvom stavebného denníka a vopred, v predstihu najmenej 2 (dvoch) pracovných dní.
- k) Zhotoviteľ bude pri realizovaní diela dodržiavať záväzné technické normy a ďalšie platné normy vzťahujúce sa na dodávku zmluvných prác a materiálov, platné v Slovenskej republike.
- l) Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi BOZP.

- m) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené firemnou značkou, tak, aby mal Objednávateľ prehľad o ľuďoch pohybujúcich sa v rámci staveniska.

V. Osobitné ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivosťou a na vlastné riziko, zodpovedá za riadne plnenie predmetu zmluvy a pri jeho plnení je povinný riadiť sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnými všeobecno-záväznými predpismi a technickými normami.
2. Pri plnení predmetu zmluvy Zhotoviteľ zodpovedá za svoju bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, za svojich zamestnancov a svojich dodávateľov.
3. V prípade, že Zhotoviteľ nemôže plniť záväzky zmluvy a ukončenie realizácie stavebných prác podľa čl. I je ohrozené, je povinný o tom neodkladne informovať Objednávateľa.
4. Objednávateľ je oprávnený v priebehu výkonu prác zabezpečovať ich kontrolu.
5. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva stavebné práce v rozpore so svojimi povinnosťami, je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil vzniknuté chyby.
6. Objednávateľ je oprávnený pri hrubom porušení povinnosti Zhotoviteľa okamžite zastaviť výkon dodávania služby, nariadiť Zhotoviteľovi okamžité opustenie pracoviska, privolať orgány činné v trestnom konaní, nadriadených zástupcov objednávateľa, iné zložky štátnych orgánov (inšpektorát práce, úrad životného prostredia a pod.), písomne zachytiť priebeh porušenia výkonu dodania stavebných prác, žiadať písomné stanovisko Zhotoviteľa stavebných prác pri porušení jeho povinností vyplývajúcich mu zo Zmluvy.
7. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodné pokyny, dané mu Objednávateľom na realizáciu stavebných prác, taktiež ak pri realizácii stavebných prác zistí prekážky, znemožňujúce realizovanie stavebných prác dohodnutým spôsobom, je Zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu Objednávateľovi.
8. Ak Zhotoviteľ počas plnenia predmetu zmluvy spôsobí vlastným pričinením škodu na majetku Objednávateľa, prípadne iného susediaceho vlastníka, vzniknutú škodu nahradí v plnej výške.

VI. Odstúpenie od zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné ukončiť:
 - a) na základe vzájomnej dohody zmluvných strán,
 - b) okamžitým odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy.Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od zmluvy a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane.
2. Odstúpenie od zmluvy sa uskutoční písomným oznámením odstupujúcej zmluvnej strany adresovaným druhej zmluvnej strane zároveň s uvedením dôvodu odstúpenia od zmluvy a je účinné okamihom jeho doručenia. V prípade pochybností sa má za to, že je odstúpenie doručené tretí deň po jeho odoslaní. Doručuje sa zásadne na poslednú známu adresu zmluvnej strany.
3. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje:
 - a) omeškanie Zhotoviteľa s plnením termínu o viac ako 14 dní bez uvedenia dôvodu, ktorý by omeškanie ospravedlňoval (vyššia moc),
 - b) porušenie povinnosti Zhotoviteľa podľa článku IV., bod 3 písm. b) tejto zmluvy,

c) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje základné akostné technické ukazovatele podľa príslušných STN.

4. Odstúpenie od zmluvy má následky stanovené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
5. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania zmluvných strán, a ktoré nemôžu zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, ako napr.: vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény, atď. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie predmetu plnenia trvá po dobu pôsobenia vyššej moci, najviac však dva kalendárne mesiace. Po uplynutí tejto doby sa zmluvné strany dohodnú o ďalšom postupe. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

VII. Kontrola

1. Zhotoviteľ/dodávateľ berie na vedomie, že ak dielo predmetu zmluvy bude financované zo štrukturálnych fondov EÚ, tak je povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodaným dielom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditú sú najmä:
 - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby;
 - b. Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO;
 - c. útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu;
 - d. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby;
 - e. Orgán auditu podľa § 12 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Úrad vládneho auditu a Orgánom auditu poverené osoby;
 - f. splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov;
 - g. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ podľa § 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom;
 - h. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až g) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe požiadavky Objednávateľa v súlade s požiadavkami príslušných riadiacich a kontrolných orgánov predloží Objednávateľovi akýkoľvek doklad súvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akúkoľvek súčinnosť pre dosiahnutie účelu tejto zmluvy.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy je Príloha č.1: Cenová kalkulácia – Rozpočet
2. Zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami.
3. Zmluva nadobudne účinnosť po ukončení kontroly, ak ÚVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa tejto príručky. Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly ÚVO ako SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa prijímateľovi, že zákazka nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková.
4. Platnosť zmluvy skončí ukončením predmetu zmluvy.

5. Zmeny a doplnky zmluvy môžu byť uskutočnené len formou písomného dodatku uzavretého na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.
6. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny a doplnky údajov, dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.
7. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka zákon 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Prípadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknú zo zmluvy, sa budú zmluvné strany snažiť riešiť predovšetkým formou dohody, ktorá musí mať písomnú formu a v prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto zmluvy budú riešené príslušnými slovenskými súdmi.
8. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, oznámi strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná zmluvná strana zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá zmluvná strana.
9. Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán.
10. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch ako originál. Každá zmluvná strana obdrží dva rovnopisy.
11. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
12. Zmluva bola pred podpísaním nahlas prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, že tejto zmluve porozumeli a na znak slobodnej vôle túto vlastnoručne podpísali.

za Zhotoviteľa

za Objednávateľa

V Podhoranoch dňa

V Podhoranoch dňa

Miroslav Poláček
konateľ

Jozef Oračko
starosta obce